COMISIÓN DEL PROYECTO DE PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT).
ALCALDÍA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

Liberia, 29 de octubre de 2026.

ASUNTO:

• Observación técnica formal sobre el Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07) y los Diagnósticos Territoriales.

• Omisión normativa de protección, catalogación y conservación preventiva del "Patrimonio Vivo" y Arbolado Histórico Urbano.

• Urgencia de establecer políticas de prohibición de tala por desarrollos constructivos y regulación de podas para árboles autóctonos centenarios (ejempos: Árboles de Guanacaste y Mangos de la Avenida. 25 de Julio)

Estimados señores:

Yo, Alejandro Soto Barquero, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente la siguiente observación técnica al Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal de Liberia.

I. ANÁLISIS TÉCNICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PATRIMONIO VIVO

Tras una revisión exhaustiva del Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07) y de los Diagnósticos Territoriales, se constata una grave omisión normativa: el POT carece de una figura jurídica y urbanística que proteja a los árboles añosos, históricos y autóctonos de la ciudad. El enfoque actual delega el paisajismo a un futuro y genérico "Plan de Arborización", centrado en siembras nuevas, pero deja en total indefensión al arbolado centenario existente. Esta omisión genera los siguientes conflictos:

1 . Vulnerabilidad ante Desarrollos Constructivos: Al no existir la figura de "Patrimonio Vivo", árboles históricos de incalculable valor identitario —como los árboles de Guanacaste fundacionales y las históricas mangas de la Avenida 25 de Julio— quedan a merced de la tala rasa para dar paso a obras civiles, tal como ocurre con la actual efervescencia ciudadana por el riesgo de tala frente a la construcción del Banco Popular.

2. Contradicción con el Diagnóstico Histórico: El Diagnóstico Territorial (Eje Social) reconoce explícitamente que Liberia nació y forjó su comercio "a las sombras de los árboles de Guanacaste". No obstante, el POT protege celosamente el patrimonio arquitectónico en el Casco Histórico, pero invisibiliza la protección normativa del patrimonio natural que le dio origen a la ciudad.

3. Ausencia de Protocolos de Mantenimiento: Al no estar catalogados, estos árboles sufren podas severas (desmoches) por parte de empresas de servicios públicos o particulares, debilitando su estructura y acortando su ciclo de vida, lo cual atenta contra la resiliencia climática del cantón.

II. SUSTENTO LEGALY AMBIENTAL

- Constitución Política (Artículos 50 y 89): Garantizan el derecho a un ambiente sano y establecen la obligación del Estado y las Municipalidades) de proteger las bellezas naturales y el patrimonio

- Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240): Faculta a las municipalidades, en su artículo 40, a dictar reglamentos para la protección de zonas verdes y arbolado, y en su artículo 17 ampara la participación ciudadana para exigir estas salvaguardas.

III. PETITORIA CONCRETAY RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con base en los fundamentos expuestos, con el objetivo de dotar a Liberia de una verdadera resiliencia climática y respeto por su identidad, solicito formalmente la incorporación de las siguientes modificaciones en el Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07):

1 . Creación de la Figura de "Patrimonio Natural Urbano / Patrimonio Vivo": Adicionar un capítulo o artículo específico que defina, reconozca y tutele legalmente a los árboles longevos, de gran formato o de especies autóctonas icónicas (ej. Enterolobium cyclocarpum, Mangifera indica históricas) dentro del espacio público y derechos de vía del cantón.

2. Prohibición de Tala por Desarrollo Constructivo: Establecer una cláusula vinculante que prohíba estrictamente la tala, remoción o daño de los árboles catalogados como Patrimonio Vivo para facilitar accesos vehiculares, fachadas o huellas constructivas de proyectos privados o públicos (comerciales, bancarios, habitacionales). Todo diseño arquitectónico deberá adaptarse a la existencia del árbol, y no a la inversa.

3. Catálogo de Protección Inicial: Incluir un anexo transitorio en el POT que declare de forma precautoria como Patrimonio Vivo a la serie de árboles de Mango ubicados en la Avenida 25 de Julio y a los árboles de Guanacaste ubicados en las principales intersecciones y plazas de la ciudad, mientras se elabora el Plan de Arborización definitivo.

4. Regulación Estricta de Podas: Prohibir el "desmoche" o poda drástica del arbolado urbano. Exigir que cualquier intervención sobre el Patrimonio Vivo requiera un criterio técnico forestal previo y se realice bajo protocolos de silvicultura urbana que garanticen la salud del espécimen.

Recepción y Notificación: Solicito constancia de recepción, número de expediente y que la presente observación sea incorporada formalmente al expediente administrativo del Plan Regulador. Asimismo, solicito respuesta expresa a estas observaciones y que la resolución me sea notificada al medio señalado.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396

Firmado digitalmente (Gaudi móvil).

Notificaciones: Señalo el correo electrónico oasotob@gmail.com para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.